

1514580-87.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Apropriação indébita

Magistrado: ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... comunicou falsamente ter sido vítima de roubo à autoridade policial.

Assim, em um primeiro momento, o réu comunicou a ocorrência de roubo imaginário, mas, após ter sido descortinada sua empreitada criminosa, retificou-se, comunicando à autoridade policial de que a primeira notícia era falsa.

O crime previsto no artigo 340 do Código Penal consuma-se no momento em que a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1514580-87.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514580-87.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2170536/2022 - 73º D.P. JACANA, 25728975 - 73º D.P.

JACANA, 2170536 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO DE SÁ TELLES CHAVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Vistos.

LEONARDO DE SÁ TELLES CHAVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 168, § 1º, inciso III e artigo 340, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, em razão da suposta prática dos seguintes fatos criminosos:

i) no dia 23 de junho de 2022, em horário e local incertos, nesta Comarca e Capital, previamente ajustado, agindo em concurso e unidade de desígnios com três indivíduos de prenomes de "Lucas" e "Joel", e de alcunha "Gordão", apropriou-se de coisa alheia móvel, de que tinha posse em razão de emprego, qual seja, uma carga de cigarros avaliada em R\$ 74.368,00 (setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais), pertencente à Souza Cruz Ltda.

ii) no dia 23 de junho de 2022, por volta de 11:42h, nas dependências do 73º Distrito Policial do Jaçanã, nesta Comarca e Capital, provocou a ação de

autoridade, comunicando a ocorrência do roubo da carga de cigarros supracitada, crime que sabia não se ter verificado.

A denúncia foi recebida em 15 de agosto de 2022 (fls. 58/59).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 121) e apresentou resposta à acusação (fls. 74/77).

Não tendo sido hipótese de absolvição sumaria, foi admitida a instrução criminal, oportunidade em que ouvido o representante da vítima e uma testemunha comum; ao final, o réu foi interrogado.

Nada foi requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal e as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva com a condenação do réu, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu, notadamente pelo crime de comunicação falsa de crime. Subsidiariamente, pleiteou pelo reconhecimento dos benefícios legais.

É o relatório. Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente em parte.

A materialidade dos delitos evidencia-se pelo auto de prisão em flagrante (fl. 5), boletim de ocorrência (fls. 6/10) e prova oral produzida em juízo.

A autoria delitiva, da mesma forma, extrai-se da prova vocal. Senão vejamos:

Luciano Araújo Dobler, representante da vítima, disse que, na data dos fatos, algumas cargas foram escolhidas para rastreamento. O réu ficou responsável por uma destas cargas com rastreador. Dado momento, perdeu-se comunicação com o réu. Ato contínuo, o réu apresentou-se munido de um boletim de ocorrência de roubo da carga. Em entrevista, o réu apresentou informações conflitantes do itinerário realizado por ele em relação aos dados constantes do sistema de monitoramento. Confrontado a respeito, o réu admitiu ter carregado os maços de cigarro com intenção de desviá-los; disse que ação delitiva tinha sido combinada com terceiros na noite anterior aos fatos. A carga extraviada não foi recuperada. Era o primeiro dia de trabalho do réu na empresa vítima. O réu, informalmente, confidenciou ao depoente que dívidas do seu genitor motivaram a prática delitiva.

Hildo Donizete da Silva, policial civil, narrou ter sido acionado pela empresa vítima devido à suposta falsa comunicação de crime efetivada pelo réu, bem como apropriação da carga retirada por ele no início do expediente. Indagado, o réu confessou o desvio da carga transportada por ele. Dirigiram-se ao local onde os maços de cigarro foram descarregados pelo réu, tratando-se de imóvel vazio. Na Delegacia, o réu deu maiores detalhes sobre a empreitada criminoso; disse que indivíduo chamado "Lucas" propôs o desvio da carga e, para tanto, receberia R\$ 2.000,00; não apresentou qualificação e endereço de "Lucas", o que impossibilitou sua identificação.

Interrogado, o réu confessou as imputações que lhe são atribuídas na denúncia, dizendo-se arrependido de sua conduta.

Pois bem.

No contexto apresentado, as provas produzidas demonstram, com segurança, que o réu efetivamente praticou o delito de apropriação indébita, tal qual descrito denúncia. Em complemento à confissão, os relatos do representante da vítima e da testemunha dão conta de que o réu foi contratado pela empresa vítima para transporte de mercadoria e, na condição de motorista, apossou-se de maços de cigarro que, confiados à sua responsabilidade, não foram entregues ao seu destino.

Presentes, pois, os elementos essenciais à caracterização do crime de apropriação indébita e da causa de aumento prevista no art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal.

Isso porque, de início, o réu detinha a posse legítima do bem por ser responsável pelo seu transporte. Porém, antes da entrega da mercadoria aos destinatários finais, inverteu este título, passando a se comportar como se proprietário fosse e, assim, inadvertidamente desviou os maços de cigarros a terceiros no exercício de sua função de motorista.

Comprovado, enfim, que réu se apropriou de coisa alheia móvel que tinha a detenção

em razão do seu emprego, a condenação por este delito é medida que se impõe. Do mesmo modo, restou demonstrado que o réu, ciente da inexistência de crime anterior, comunicou falsamente ter sido vítima de roubo à autoridade policial. Assim, em um primeiro momento, o réu comunicou a ocorrência de roubo imaginário, mas, após ter sido descortinada sua empreitada criminoso, retificou-se, comunicando à autoridade policial de que a primeira notícia era falsa.

O crime previsto no artigo 340 do Código Penal consuma-se no momento em que a autoridade pública provocada pratica algum ato no intuito de esclarecer o fato criminoso falsamente comunicado. Não se exige, porém, a formal instauração de procedimento investigatório, bastando o início das diligências (RT727/484). No caso em tela, o delito se consumou diante das diligências encetadas pelos policiais civis que, acionados pela empresa vítima para verificar suposto roubo de carga, empreenderam esforços para averiguar efetivamente como os fatos se sucederam, o que, por fim, afastou a ocorrência de roubo e descortinou a conduta ilícita do réu.

Não obstante, a falsa comunicação de crime provocou a ação da autoridade policial concernente ao registro do boletim de ocorrência de fls. 6/10, almejando construir um alibi e tumular as investigações.

Nesse sentido, Cléber Masson: "(...) Também se configura o crime tipificado no art. 340 do Código Penal quando o sujeito efetua a comunicação falsa com o propósito de ocultar outro delito por ele cometido. Exemplo: "A", depois de matar "B", procura a autoridade policial e diz que ambos foram vítimas de latrocínio, mas ele, com sorte, conseguiu fugir. Ambos os delitos serão imputados ao agente, em concurso material: homicídio e comunicação falsa de crime" (Direito Penal: parte especial (arts. 213 a 359-H) - vol. 3 / Cleber Masson. - 11. ed. - Rio de Janeiro: Forense; MÉTODO, 2021, pág. 871)

Desta forma, ainda que a jurisprudência admita o arrependimento eficaz, inviável seu reconhecimento nesta oportunidade devido à consumação do crime que o afasta por decorrência lógica.

O elemento subjetivo extrai-se da ciência inequívoca do réu de que não havia crime de roubo a legitimar sua conduta, mas, ainda assim, livre e conscientemente procedeu à indevida comunicação do delito imaginário à autoridade policial. Ausentes excludentes de ilicitude, dirimentes de culpabilidade e causas de extinção da punibilidade, de rigor a responsabilização do acusado também pela falsa comunicação de crime.

Passo à dosagem das penas.

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas pelo art. 59 do Código Penal, verifico que: a culpabilidade não é exacerbada; o réu não registra antecedentes criminais; os motivos são inerentes ao elemento subjetivo dos tipos penais, não merecendo valoração negativa; as circunstâncias e as consequências dos crimes também são inatas ao tipo penal, no aspecto objetivo, e/ou compreendem majorantes, não comportando avaliação negativa, sob pena de bis in idem; e, o comportamento da vítima no crime de apropriação indébita é circunstância neutra ou favorável, ao passo que, na falsa comunicação de crime, não se cogita de comportamento de vítima específica por tratar-se de crime vago. Dessa forma, fixo a pena-base no mínimo legal para ambos delitos, a saber: i) 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa para o crime de apropriação indébita; e ii) 10 dias-multa para o delito de comunicação falsa de crime.

Na segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena. Da mesma forma, inexistente causa de aumento referente à falsa comunicação de crime. Presente, porém, a causa de aumento prevista no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, na medida em que o réu apropriou-se da carga que transportava durante o exercício da sua função laboral de motorista. Assim, procedo à majoração de 1/3 na pena do delito de apropriação. Desse modo, torno definitivas as penas finais que ficam assim estabelecidas: i) 1 ano e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa para o crime de apropriação; e ii) 10 dias-multa para a comunicação falsa de crime.

Considerando o concurso material entre os crimes, que decorreram de desígnios

autônomos do réu, como as reprimendas, totalizando o montante final de 1 ano e 4 meses de reclusão, além de 23 dias-multa.

Ausentes maiores informações sobre a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP).

Ainda, presentes os requisitos do art. 44, CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da sanção carcerária, e pagamento de 10 dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu LEONARDO DE SÁ TELLES CHAVES, qualificado nos autos, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 23 dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no artigo 168, § 1º, inciso III, e artigo 340, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal; substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da sanção carcerária, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantida a pena pecuniária originária.

Custas na forma da lei.

Se eventualmente necessária, a execução da pena privativa de liberdade, em virtude de conversão, iniciar-se-á no regime aberto, assim podendo o réu apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA